

1500576-11.2020.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... e fui internado quando menor, pelo tráfico de drogas. Quando maior, por furto no ano passado. Estou internado por ser viciado em crack. Tenho alta prevista para o próximo dia 16. Estou internado por ordem judicial. Eu pedi para o juiz para ser internado. São verdadeiros os fatos narrados na denúncia e o furto ocorreu às 06:30 horas. Eu não furtei, peguei emprestada a bicicleta para ir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500576-11.2020.8.26.0456 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500576-11.2020.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2176496/2020 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 12517767 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 4012/20/500 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2176496 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LEANDRO DIAS DE SOUZA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

JORGE LEANDRO DIAS DE SOUZA GOMES foi denunciado como incurso artigo 155, caput e §1º, do Código Penal, porque teria subtraído coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta Ana Clara da Cruz.

A denúncia foi recebida

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução criminal, além da vítima, 1 testemunha foi ouvida e o acusado interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de furto restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, auto de avaliação, bem como pela prova oral adiante analisada.

A autoria, da mesma forma, é incontroversa.

Essa é a prova oral produzida em audiência:

ANA CLARA DA CRUZ, vítima: Eu trabalhava na usina e saía cedo, mas não percebi o

furto da bicicleta. Quando voltei do trabalho, que percebi. A esposa do réu perguntou se a bicicleta estava lá e minha mãe verificou que não estava. Ela tinha visto a bicicleta e avisou. Sua esposa disse que foi buscar um cigarro de madrugada, e quando voltou seu marido não estava mais lá e ela viu o portão de minha mãe aberto, por isso desconfiou. Fui atrás dele e o localizei próximo da rodoviária em Presidente Prudente. Não conversei com ele. Segundo ele, jogou a bicicleta em um rio, e sua esposa me pagou o valor da bicicleta. Quando o vi na rodoviária, ele não estava com o objeto furtado. A esposa do réu pegava minha bicicleta empestado, quando precisava.

RENAN AGUILAR DE BRITO, policial militar: Sou policial militar. Recebemos a informação do furto pela própria vítima. O réu foi encontrado em frente da rodoviária em Presidente Prudente. Ele admitiu o furto, mas que tinha abandonado o objeto a caminho de Pres. Prudente, tendo jogado no rio Santo Anastácio. Trocar os objetos furtados por entorpecente é um fato corriqueiro e ele estava próximo ao local onde ocorrem esses fatos. Ele é usuário de drogas.

JORGE LEANDRO DIAS DE SOUZA GOMES, réu: Tenho 25 anos e fui internado quando menor, pelo tráfico de drogas. Quando maior, por furto no ano passado. Estou internado por ser viciado em crack. Tenho alta prevista para o próximo dia 16. Estou internado por ordem judicial. Eu pedi para o juiz para ser internado. São verdadeiros os fatos narrados na denúncia e o furto ocorreu às 06:30 horas. Eu não furtei, peguei emprestada a bicicleta para ir para Prudente e na ponte, consegui uma carona e deixei a bicicleta escondida embaixo da ponte, para pegar quando voltasse. Peguei sem autorização e paguei outra bicicleta nova para ela. Não ia trocar a bicicleta por droga em Prudente. Meu cunhado me levou de volta para casa e como eu estava muito drogado, não acreditaram em mim e por isso não quiseram me levar a ponte para pegar a bicicleta.

Nesse contexto, não restam dúvidas de que o crime ocorreu e que o réu é seu autor. Veja, a vítima percebeu o furto da sua bicicleta praticado na madrugada e, horas depois, foi-lhe mostrado um vídeo em que o réu, em posse dele, tentava furtar um estabelecimento empresarial. Ato contínuo, a esposa do réu foi até sua casa perguntar da bicicleta, já desconfiando que seu marido a havia furtado. Sendo ele preso posteriormente, a vítima foi ressarcida por seus familiares.

O policial militar que prendeu o réu disse que ele confessou o furto, alegando que jogou a bicicleta em um rio. O policial desconfia que o bem foi trocado por droga. Em solo policial, o réu confessou o furto da bicicleta durante a madrugada. Em juízo, disse que apenas a pegou emprestado, sem que a vítima soubesse, mas não soube explicar porque, então, abandonou-a e possivelmente a vendeu.

Destarte, não resta dúvidas da prática do crime.

Outrossim, não há que se falar em furto de uso. Isso porque o réu se desfez do bem, evidenciando que não pretendia devolvê-lo à vítima.

O delito foi consumado. O réu não apenas se apoderou do bem, invertendo o título da posse e privando a vítima da livre disponibilidade sobre ele, como exerceu sua posse de forma mansa e pacífica, por considerável período de tempo, longe do campo de vigilância do ofendido.

Não há que se falar em insignificância. À luz do valor patrimonial do bem subtraído, das condições econômicas da vítima, das condições pessoais do réu e das circunstâncias do delito, verifica-se que sua conduta ostenta ofensividade juridicamente relevante, demonstra comportamento com grau de reprovabilidade razoável e causa lesão jurídica que não pode ser ignorada.

A coisa não é de pequeno valor, de modo que não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Por fim, é certo que o delito ocorreu durante o repouso noturno, pois dito pela vítima e admitido pelo réu em solo policial.

Desta feita, as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Inexistindo causas que afastam a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, reconheço a existência do delito descrito na denúncia e passo a aplicar a pena, conforme critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que

as circunstâncias são favoráveis, porquanto fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, porém a pena já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, aumento 1/3 da pena em razão da incidência da causa de aumento previsto no artigo 155, §1º, do CP, totalizando 1 ano e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias multa.

Considerando as condições econômicas do réu, reveladas quando do interrogatório judicial, o valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de meio salário mínimo em favor de entidade beneficente e prestação de serviços à comunidade, em local a ser posteriormente indicado por este juízo, pelo mesmo período da condenação (artigo 44, § 2º, do Código Penal - pena superior a um ano).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu JORGE LEANDRO DIAS DE SOUZA GOMES como incurso nas sanções do artigo 155, "caput" e §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de meio salário mínimo em favor de entidade beneficente e prestação de serviços à comunidade, em local a ser posteriormente indicado por este juízo, pelo mesmo período da condenação .

Por permanecerem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, poderá o réu recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, do CPP). Afinal, não se encontra preso por este processo e, ao menos nesta fase processual, inexistente situação nova que justifique a segregação.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário.

Concedo a gratuidade ao réu

Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA